

[별표 2] 행정처분 진행요령

행 정 처 분 진 행 요 령

1. 근거법령

가. 「먹는물관리법」

- 1) 법 제17조(조사대행자의 등록취소 등), 법 제43조(검사기관의 지정), 법 제48조(허가의 취소 등)
- 2) 시행규칙 제39조(행정처분기준) 및 별표 9

나. 기타 법령

- 1) 「국세징수법」 제112조(사업에 관한 허가등의 제한)의 규정에 의거 관할 세무서장이 사업의 정지 또는 허가·인가·면허 및 등록 등의 취소를 요구해 온 경우 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 함
- 2) 「지방행정제재·부과금의 징수 등에 관한 법률」 제7조의2(관허사업의 제한)의 규정에 의거 관할 지방자치단체의 장이 사업의 정지 또는 허가·인가·면허·등록 및 대통령령으로 정하는 신고와 그 갱신의 취소를 요구해 온 경우 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 함
- 3) 기타 타 법령에서 별도로 행정처분 할 것을 정한 경우 해당 법령에 따름

2. 행정처분기준

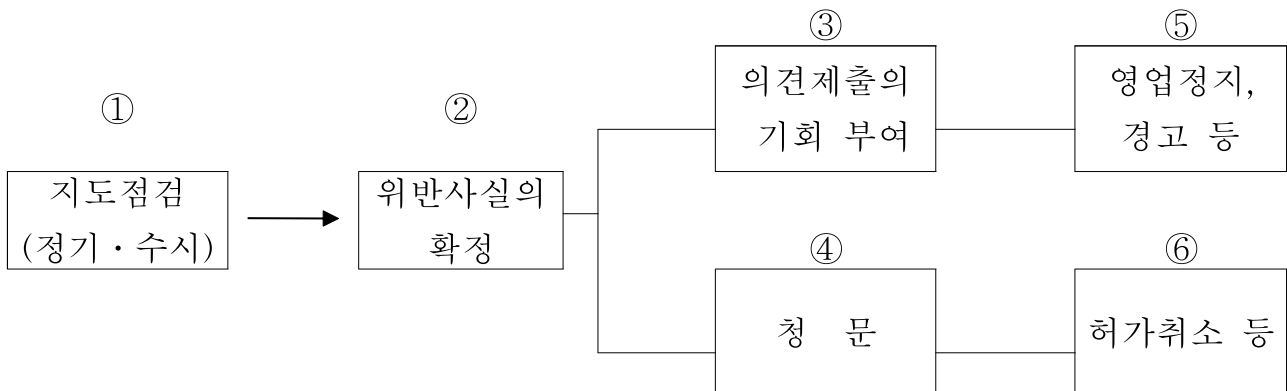
가. 행정처분기준에 명시되지 아니한 사항으로써 처분의 대상이 되는 사항이 있을 경우 동 기준 중 가장 유사한 사항에 따라 처분한다. 다만, 유사한 기준의 적용 시에는 법 제17조(조사대행자의 등록취소 등), 제43조(검사기관의 지정) 및 제48조(허가의 취소 등)의 취지와 처분의 위법성 여부를 신중히 고려한 후 처리하여야 함

나. 개선 및 시정명령시 그 조치기간은 당해 개선 또는 시정대상의 성질에 따라 적당한 기간 부여하여야 함

다. 시행규칙 별표 9제2호라목의 함량 퍼센트는 공인오차를 제외하고 계산

3. 행정처분 업무처리

가. 업무처리 흐름도



나. 위반사항의 확정

- 1) 위반행위에 대한 혐의를 포착하면 실태점검, 자료제출 요구 등의 방법에 의하여 조사 확인 후 위반사실을 확정
- 2) 위반사실을 확정할 경우 전후의 사정에 대한 충분한 증거서류를 확보하고 대표자의 확인을 받아야 함
- 3) 조사서 등 주요문서에는 대표자 및 출장공무원이 간인하고 증거서류의 사본에는 대표자가 "원본대조필" 날인을 하도록 함
- 4) 기타 행정처분후 이의의 제기, 위반사실의 부인 또는 번복 등을 충분히 감안하여 신중하게 확정하여야 함
- 5) 따라서 위반사실에 대한 막연한 추정이나, 예감 등 담당자에 의해서 처리되는 일이 없도록 함

다. 청문 및 의견제출의 기회부여 : 행정절차법의 관련규정에 따름

라. 행정처분 및 통지

- 1) 행정처분의 통지는 별지 제10호서식의 행정처분명령서에 의거 문서로서 당사자에게 하여야 하며 영업정지 또는 경고처분할 때에는 상당기간의 개선 또는 시정기간을 정하여야 하고 동기한내 개선 또는 시정하지 아니할 경우 다음차에 의하여 행정처분(구체적으로 명시)됨을 명시하여야 함
- 2) 또한 다음차의 행정처분이 횡수에 따른 가중처분에 해당하게 된 경우 동 사항도 명시(시행규칙 별지 제39호서식에 등재)

마. 정 리

- 1) 허가(지정·등록) 취소 : 허가증 등을 회수하고 대장에 행정처분사항을 기재하고 삭제
- 2) 영업정지, 업무정지 : 허가증 등을 제출받아 뒷면의 처분(변경)사항란에 기재하고 관인 날인하여 영업(업무)정지 기간 종료후 송부, 동 사항을 대장에 기재
- 3) 경고처분 : 허가(지정·등록) 대장 및 지도점검기록부에 기재